

๒. การใช้สิทธิไล่เบี่ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองลำพูนมิได้ใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการตรวจดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะออกคำสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะผู้บริหารชุดเดิมพ้นจากตำแหน่ง และเมื่อผลจากคำสั่งดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามคำพิพากษาของศาล จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีประกอบกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของความเสียหาย



ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงเห็นควรกำหนดให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละแปดสิบของค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองลำพูน นาย ถ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ในขณะนั้น ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้นาย ค. พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ ซึ่งนาย ค. เห็นว่าเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ตนได้รับความเสียหาย นาย ค. จึงได้นำคดีมาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นาย ค. เป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๘๓ บาท และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๘๓ บาท ให้แก่นาย ค. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๘๓ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ถ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ นาย ค. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ คนที่หนึ่ง และนาย ส. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ คนที่สอง เป็นคณะผู้บริหารชุดเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับกรณีของนาย ค. หรือคณะผู้บริหารชุดเดิมได้ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับขณะนั้น ก็ไม่ได้ให้อำนาจผู้ฟ้องคดีที่จะมีคำสั่งให้นาย ค. พ้นจากตำแหน่งได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้นาย ค. หรือคณะผู้บริหารชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะออกคำสั่งให้นาย ค. หรือคณะผู้บริหารชุดเดิมพ้นจากตำแหน่ง อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีการหารือปัญหาข้อกฎหมายเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นการหารือภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้มีการสรรหาคณะผู้บริหารขึ้นใหม่และมีคำสั่งให้



แต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่แล้ว และผลจากคำสั่งของผู้ฟ้องคดีมีผลทำให้เกิดความเสียหายแก่นาย ค. ถือได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้นาย ค. พ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีกระทำไปด้วยเจตนาทุจริต เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของความเสียหายตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นร้อยละแปดสิบของค่าเสียหายทั้งหมด พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๒๔,๕๔๖ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ มีคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๕/๒๕๖๒)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีฟ้องคดีการบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัด นายอำเภอผู้มีอำนาจกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล

^{๑๓} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมีต้องให้ชดใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑ ของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจาก การที่นายอำเภอปางศิลาทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว จากกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนการคลัง ละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เป็นเหตุให้นาง ธ. พลอมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน แล้วนำเงินเข้าบัญชี ของตนเอง จนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน และเพิกถอนคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา ในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามคำนิยามในมาตรา ๔^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๖^{๑๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

^{๑๔} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔

ฯลฯ

ฯลฯ

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

^{๑๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๖ ในหมวดนี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่นาง ข. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ได้ปลอมลายมือชื่อของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว และผู้ฟ้องคดี ลงในเช็คขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว แล้วนำไปขึ้นเงินโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองและนำเงินไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว จนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ได้รับความเสียหายนั้น จึงเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อให้เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นว่าการเสียหายที่เกิดขึ้นแก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาต้องชดเชยอย่างไร ทั้งนี้ ตามข้อ ๘^{๑๗} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑ ของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำหนดว่า กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้น ย่อมขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๓^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สมควรที่จะรายงานและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นไป

^{๑๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๙๐ ให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาต้องชดเชย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

ฯลฯ

ฯลฯ



๑ ระดับ เพื่อเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๒^{๑๙} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นต้องเสียไป และเมื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไม่ต้องด้วยข้อ ๑๐^{๒๐} ของระเบียบดังกล่าว ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์โต้แย้งในประเด็นอื่นใดอีก กรณีจึงต้องฟังยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้รับความเสียหาย แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ทุจริตและธนาคารได้นำเงินมาชำระคืนบางส่วนแล้ว เป็นเหตุให้จำนวนค่าเสียหายลดลงจากเดิม คำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดจริง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๒/๒๕๖๒)

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดมีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้อง รับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ตามข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตกลงกันให้หน่วยงานของรัฐ แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด

^{๑๙-๒๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๐ ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้า หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้กำหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี มีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายในเวลาอันสมควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือกำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ แทนผู้มีอำนาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร



ทางละเมิด แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในคำสั่งดังกล่าว แล้วร่วมกันวินิจฉัยสั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลังตามข้อ ๒๐ ของระเบียบดังกล่าว รวมทั้งต้องร่วมกันลงนามในคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๑๘ ของระเบียบเดียวกันด้วย ดังนั้น การที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว และต่อมาได้วินิจฉัยสั่งการและเสนอความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง อีกทั้งยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมิได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดสังกัดร่วมลงนามในคำสั่งด้วย จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๕ งานป้องกัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อีกตำแหน่งหนึ่งนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) ได้ตรวจสอบพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรมีการปลอมแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๗ และใช้จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๔๗ โดยมีชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าว และต่อมาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน ๑๒๖,๕๖๕.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวจึงอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแล้วมีความวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เห็นว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดมีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ดังนั้น



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดสังกัต จึงต้องร่วมกันพิจารณาและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตกลงกันให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในคำสั่งดังกล่าว แล้วร่วมกันวินิจฉัยสั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลังตามข้อ ๒๐^{๒๑} ของระเบียบดังกล่าวต่อไป เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๕ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง เมื่อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่เพียงผู้เดียว กรณีจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ นอกจากนี้ ภายหลังจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้รายงานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้วินิจฉัยสั่งการและเสนอความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งมีได้เป็นไปตามข้อ ๒๐ ของระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยมิได้ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดร่วมลงนามในคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงมิได้เป็นไปตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง^{๒๒} ของระเบียบเดียวกันด้วย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๒๑-๒๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งดำเนินการเพื่อออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้องคดีต่อศาลอาญาให้ขาดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้แต่งตั้งแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนทราบ

ข้อ ๒๐ ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ให้ผู้แต่งตั้งร่วมร่วมกันวินิจฉัยสั่งการ และเสนอความเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเห็นตรงกันหรือไม่ ไปยังกระทรวงการคลัง และเมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ถ้าผลในชั้นที่สุดผู้แต่งตั้งร่วมยังมีความเห็นตามข้อ ๑๘ แตกต่างกันจนหาข้อยุติไม่ได้ ก็ให้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด



ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๖๒)

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

การมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหาย แล้วมีคำสั่งใหม่เป็นให้รับผิดชอบไม่เต็มจำนวนความเสียหาย ถือเป็นกรณีที่ที่ไม่ได้รับการยกเว้นที่จะไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ก่อนที่จะมีคำสั่งตามข้อ ๒.๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น การมีคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ได้รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนมีคำสั่งจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) ได้แจ้งการตรวจสอบการเงินทั่วไปของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจสอบโครงการสัมมนาอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๔ รุ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า มีการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินโดยผ่านตัวแทน (บริษัททัวร์) โดยไม่ได้สอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้มีราคาสูงกว่าราคาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๑,๔๔๕,๖๐๐ บาท จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายในวงเงินดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ และต่อมาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้นและเป็นผู้ที่ดำเนินโครงการ



ดังกล่าวโดยไม่ได้อบรมหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นรับผิดชอบ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงผู้เดียวเป็นเงิน ๑,๔๔๕,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์และได้เพิกถอนคำสั่งเดิม และมีคำสั่งใหม่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๓๙,๖๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงิน ๑,๔๔๕,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอุทธรณ์และได้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๓๙,๖๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงได้ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๓๙,๖๔๐ บาท เป็นคำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทะเล่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เต็มจำนวนความเสียหาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๗ วรรคห้า^{๒๓} และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๓๙,๖๔๐ บาท เป็นคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบไม่เต็มจำนวนความเสียหาย จึงไม่ได้รับ

^{๒๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ



การยกเว้นที่จะไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนที่จะมีคำสั่งตามข้อ ๒.๒^{๒๔} ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ได้อำนาจให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนมีคำสั่ง จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามข้อ ๑๗ วรรคสอง^{๒๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๓๙,๖๔๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๒/๒๕๖๑)

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๔} ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุหรือฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒.๒ ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ และต้องมิได้เกิดจากการทุจริต เมื่อหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ผู้แต่งตั้งส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่อง ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ฯลฯ

ฯลฯ



สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ และมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย และโดยที่ งานการเงินและบัญชีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบมีโอกาส ที่จะกระทำการทุจริตได้โดยง่าย การที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปล่อยปละละเลย ในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลจนเป็นเหตุให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เรียกให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ อีกทั้ง ความรับผิดชอบของนายกององค์การ บริหารส่วนตำบลที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการเรียกร้องให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ที่เกิดจากการขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด หากใช้เรียกร้องให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่อย่างใดไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายอำเภอ ปางศิลาทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลปางตาไว จากกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เป็นเหตุให้นาง ธ.



ปลอมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงิน แล้วนำเงินเข้าบัญชีตนเอง จนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาง ธ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ สังกัดส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ได้กระทำการทุจริตโดยการปลอมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว แล้วนำไปเบิกเงินจากเข้าบัญชีของตนเอง และนาง ธ. ไม่ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เพื่อทราบ ตามข้อ ๒๖^{๒๖} และข้อ ๙๙^{๒๗} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๐^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

^{๒๖-๒๗} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นประจำวันที่มีการรับจ่ายเงิน หากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงินจะไม่ทำรายงานสถานะการเงินประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุในรายงานสถานะการเงินประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินในวันถัดไปให้ทราบด้วย

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

^{๒๘} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ และมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นด้วย และโดยที่งานการเงินและบัญชีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบมีโอกาที่จะกระทำการทุจริตได้โดยง่าย แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่องไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวและหัวหน้าหน่วยงานการคลัง รวมทั้งนาง ธ. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ก็ควรดำเนินการกำกับติดตามและเร่งรัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบโดยเร็ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยปละละเลย แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ทวงถามด้วยวาจาแล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะตรวจทานการเบิกจ่ายเงินเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนาง ธ. ได้ จนเป็นเหตุให้นาง ธ. ได้กระทำการทุจริตโดยอาศัยโอกาสที่ผู้อำนวยการส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเอาใจใส่ ไม่ปล่อยปละละเลยในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ก็จะเป็นการยากที่นาง ธ. จะมีช่องทางหรือมีโอกาสในการทุจริตดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง และอาจป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตของนาง ธ. ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลยในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่

ในกรณีที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด แต่งตั้งให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกององค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย

อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคห้า ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้



ของผู้ได้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวดังกล่าว เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้รับความเสียหายตามมาตรา ๑๐^{๒๙} ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๒^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้ ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้ฟ้องคดีที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวสืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้นาง ร. ใช้โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นการเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของนาง ร. หาใช่เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในฐานะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่อย่างใดไม่ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแนวทางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๖๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แบ่งส่วนความรับผิดโดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด จึงเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ร. ผู้ทุจริตนำเงินเข้าบัญชีตนเองเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๒๙,๔๖๕.๐๓ บาท นั้น ได้นำเงินมาคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวจำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ นาง ร. ยังได้นำเงินมาชำระเพิ่มเติมให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวในภายหลังอีกจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

^{๒๙-๓๐} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นับทบบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด



ก็ได้นำเงินมาชำระให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวอีกจำนวน ๑,๒๙๗,๒๓๒.๕๒ บาท จึงทำให้จำนวนค่าเสียหายลดลงเหลือเพียง ๑,๒๙๗,๒๓๒.๕๑ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แบ่งส่วนความรับผิดชอบ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เป็นเงินเพียง ๒๕๙,๔๔๖.๕๐ บาท เท่านั้น พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงิน ๒๕๙,๔๔๖.๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๖๒ และที่ อ.๖๐/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

กรณีที่ถนนลื่นเพราะฝนตกและมีมันสাঁปะหลังที่ถูกรถทับจนและตกกลิ้งบนถนนนั้น เป็นพฤติการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเป็นพิเศษที่ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นกว่าเพียงวิสัยหรือการขับรถในขณะที่ฝนตกและถนนลื่นปกติ อันจะถือได้ว่าเป็นการใช้ความระมัดระวังเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายจากพฤติการณ์เช่นนั้นได้ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ รับฟังได้ว่า ผู้ร่วมเดินทางกับผู้ฟ้องคดีสองราย รายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย และอีกรายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ส่วนรถพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างหนักเฉพาะด้านหน้า และมีค่าซ่อมสูงจากระบบไฟฟ้า ชุดเกียร์ และกล่องควบคุม นอกนั้นเป็นการซ่อมตามสภาพของรถที่ตกจากที่สูง ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้มีอาชีพขับรถในการไม่ห้ามล้อรถพยาบาลโดยทันที เนื่องจากอาจทำให้รถหมุนและพลิกคว่ำได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีอาชีพขับรถแล้ว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความเร็วสูง ความเสียหายของรถพยาบาลก็น่าจะเสียหายรุนแรงมากกว่าที่ปรากฏ รวมทั้งผู้ร่วมเดินทางกับผู้ฟ้องคดีน่าจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าที่เป็น พฤติการณ์แห่งคดีนี้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรงอันจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของโรงพยาบาลหนองบัว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ของโรงพยาบาลนำผู้ป่วยไปส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และมีนาย จ. และนางสาว ศ. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองบัว เมื่อนำส่งผู้ป่วยแล้วขณะขับรถพยาบาลกลับโรงพยาบาลหนองบัวมีฝนตกหนักสลับไปมาตลอดทาง และช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๖-๗ ถนนชุมแสง-หนองบัว ปรากฏว่ามีเศษมันสำปะหลังตกหล่นอยู่และถูกรถทับจนและและเปียกแฉะจากฝนตกเต็มพื้นถนนทั้งสองช่องทางจราจร เมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวไม่สามารถบังคับรถให้แล่นไปได้ และลื่นไถลตกลงไปในคูน้ำ เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้แก่โรงพยาบาลหนองบัวเป็นเงินจำนวน ๔๐๖,๔๒๘.๕๓ บาท โดยเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพความเสียหายของรถพยาบาลซึ่งได้รับความเสียหายมาก จึงน่าจะเชื่อว่าการขับรถพยาบาลมาด้วยความเร็วสูง พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณานับทั้งการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดซึ่งประกอบด้วยพยานบุคคลและพยานภาพถ่าย ประกอบกับภาพถ่ายเอกสารท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีเศษมันสำปะหลังตกอยู่เคลื่อนพื้นถนนบริเวณเกิดเหตุจริง ซึ่งสอดคล้องกับคำยืนยันของนาย ว. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้มีการฉีดน้ำไล่เศษมันสำปะหลังที่รถแล่นทับจนและและทำให้ถนนลื่นออกไป จึงน่าจะเชื่อว่ามีมันสำปะหลังตกเคลื่อนถนนน่าจะเกิดก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะขับรถผ่านบริเวณเกิดเหตุไม่นาน และหลังจากเกิดเหตุรถของโรงพยาบาลหนองบัวตกถนนได้ไม่นาน นาย ว. จึงเข้ามาดำเนินการด้านความปลอดภัยของถนนดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพิจารณาสภาพความเสียหายของรถพยาบาล ปรากฏข้อเท็จจริงว่า รถพยาบาลตกลงไปข้างทาง ด้านหน้าของเครื่องยนต์ ตัวถังด้านหน้าได้รับความเสียหาย แต่ไม่ลึกถึงห้องโดยสารคนขับและผู้โดยสารด้านข้าง ไฟหน้าสองข้างและกระจกด้านหน้าไม่ได้รับความเสียหาย



ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ปรากฏชัดมีเพียงนางสาว ศ. เพราะเหตุไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาย จ. ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์ใบสั่งซ่อมประเมินค่าใช้จ่าย มีการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถ ชุดเกียร์ กล่องควบคุม หัวฉีด หม้อน้ำ ชุดสูบเครื่องยนต์ในรถ แผงตัวถังรถ และอุปกรณ์ตกแต่งรถอื่น ซึ่งโดยสภาพรถยนต์ตู้โดยสารที่ดัดแปลงมาเป็นรถพยาบาลด้านหน้ารถมีสภาพหน้าตัด ดังนั้น เมื่อรถดังกล่าวไถลตกกระแทกพื้นที่ความสูง ๕ เมตร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายตามใบสั่งซ่อม จากพยานหลักฐานที่ปรากฏน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขับรถมาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในขณะเกิดเหตุที่มีฝนตกและถนนลื่น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมาถึงบริเวณเกิดเหตุเห็นมีคนเก็บมันสำปะหลังข้างทางก็ได้ชะลอความเร็วลงแล้ว และบริเวณเกิดเหตุขณะนั้นมีมันสำปะหลังกระจายอยู่และละลายบนผิวถนนเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ยิ่งทำให้ถนนลื่นกว่าสภาพฝนตกโดยปกติทั่วไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นตามวิสัยของผู้มีประสบการณ์และอาชีพขับรถด้วยการลดความเร็วรถในระดับเพียงพอที่จะขับผ่านอย่างปลอดภัยได้ หรือหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอันตรายอันเกิดจากการขับรถผ่านบริเวณดังกล่าว แต่จากถ้อยคำพยานที่นำมาในรถให้การว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถมาด้วยความเร็วไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่แน่ว่าผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วสูงเพียงใดในขณะเกิดเหตุ เมื่อพิเคราะห์จากภาพถ่ายสภาพรถพยาบาลที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเฉพาะด้านหน้า และมีค่าซ่อมสูงจากระบบไฟฟ้า ชุดเกียร์ และกล่องควบคุม นอกนั้นเป็นการซ่อมตามสภาพของรถที่ตกจากที่สูง รวมค่าซ่อมห้าแสนบาทเศษ ดังนั้น แม้จะได้ความว่าผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังแล้ว ก็เป็นเพียงวิสัยหรือการขับรถในขณะฝนตกและถนนลื่นเท่านั้น แต่ในภาวะที่มีความลื่นของมันสำปะหลังที่ถูกรถทับบดและจึงฟังได้ว่าความระมัดระวังเช่นนั้นยังไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเป็นพิเศษเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้มีอาชีพขับรถในการไม่ห้ามล้อรถพยาบาลโดยทันที เนื่องจากอาจทำให้รถหมุนและพลิกคว่ำได้ จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีอาชีพขับรถแล้ว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความเร็วสูง ความเสียหายของรถพยาบาลก็น่าจะเสียหายรุนแรงมากกว่าที่ปรากฏ รวมทั้งผู้ร่วมเดินทางกับผู้ฟ้องคดีน่าจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าที่เป็น พฤติการณ์แห่งคดีนี้เชื่อว่าการกระทำโดยประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรงอันจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๑/๒๕๖๒)



๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

กรณีที่ถนน คสล. ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างก่อสร้างมีความหนาของชั้นคอนกรีตไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา นั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๐ ปีเศษ ไม่พบว่าถนน คสล. ดังกล่าวชำรุดเสียหาย หรือไม่มั่นคงแข็งแรงอันเนื่องมาจากความหนาของชั้นคอนกรีตไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีจึงยังไม่เกิดความเสียหายกับถนน คสล. ดังกล่าวในลักษณะที่เสียหายทั้งหมด คงเสียหายเฉพาะความมั่นคงแข็งแรงของถนน คสล. ที่อาจลดน้อยลงไปเนื่องจากการขาดปริมาณคอนกรีตเพียงเล็กน้อย ฉะนั้น การคิดคำนวณค่าเสียหายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจึงต้องพิจารณาจากปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไปตามสัญญารวมกับค่าเสียหายในส่วนโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของถนนที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง นอกจากนี้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่มีได้เป็นผู้มีความรู้หรือความชำนาญในด้านหลักวิชาการช่างเป็นกรรมการตรวจการจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๘ วรรคห้า ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า ได้มีคำสั่งให้กรรมการตรวจการจ้างชุดดังกล่าวจำนวน ๓ คน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานและตรวจการจ้างแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถนน คสล. ที่ไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา กรณีจึงต้องถือว่า ความเสียหายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกจากจำนวนค่าเสียหายทั้งหมดที่กรรมการตรวจการจ้างต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งในฐานะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (โครงการลำดับที่ ๔๓) มีพฤติการณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับความเสียหาย แต่เมื่อประชาชนยังสามารถใช้ประโยชน์ถนนดังกล่าวได้ จึงเห็นควรกำหนดความเสียหายในอัตราร้อยละ ๗๕ ของวงเงินค่าจ้างจำนวน ๕๔๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๔๑๑,๗๕๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ควบคุมงานรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๒๔๗,๐๕๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหาย โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๕๔,๙๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กระทำความผิด คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า การกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องรับผิดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองช้างตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (โครงการลำดับที่ ๔๓) นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้หรือความชำนาญในด้านหลักวิชาการช่างเป็นกรรมการตรวจการจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๘ วรรคห้า^{๓๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งยัง

^{๓๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๘

ฯลฯ

ฯลฯ

คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

